

1000466-54.2022.8.26.0309

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Estaduais

Magistrado: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... esse FIAT PUNTO, que fora objeto de roubo em 24/01/2018, tendo sido localizado cerca de 1 mês depois totalmente carbonizado. Nesse processo, as placas e o chassi do automóvel se perderam e, diante desse motivo, o DETRAN se negou, ante a ausência da guarda de tais elementos, a dar a baixa administrativa. Requer seja declarada a baixa definitiva do automóvel, determinando a expedição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara da Fazenda Pública

Senador Fonseca 957, Jundiaí - SP - cep 13201-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000466-54.2022.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000466-54.2022.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Estaduais

Requerente:

Loma Proteção Veicular e Benefícios

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Velloso Silva Saad Picoli

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por LOMA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DOS FUNCIONÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, pretendendo, em breve suma, seja realizada a baixa do veículo FIAT PUNTO, placas EPN-7461, ano/modelo 2010, RENAVAL 00201355990, junto a este órgão. Sustenta ser uma associação de proteção veicular e que, dentre os veículos por ela protegidos, estava esse FIAT PUNTO, que fora objeto de roubo em 24/01/2018, tendo sido localizado cerca de 1 mês depois totalmente carbonizado. Nesse processo, as placas e o chassi do automóvel se perderam e, diante desse motivo, o DETRAN se negou, ante a ausência da guarda de tais elementos, a dar a baixa administrativa. Requer seja declarada a baixa definitiva do automóvel, determinando a expedição de ofício ao DETRAN para realizar o procedimento. Pugna pela procedência. Junta documentos (fls. 14/382). O réu, devidamente citado, contestou o feito às fls. 401/405, alegando que o pedido fora negado porque o autor não apresentou as placas e o recorte do chassi, objetos indispensáveis para a devida baixa definitiva. Pugnou pela improcedência. Réplica às fls. 409/411.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já carreadas aos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do pedido.

A ação é procedente.

Trata-se de obrigação de fazer consistente no pedido de baixa de propriedade do veículo FIAT PUNTO, placa EPN 7461, RENAVAN 00201355990, proposta por LOMA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DOS FUNCIONÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do DETRAN/SP.

Narra o autor que em 24/01/2018 esse veículo foi roubado, tendo sido localizado cerca de um mês depois totalmente carbonizado. Foi cumprido o pagamento da indenização devida ao proprietário segurado pela associação, em função de perda total do veículo. Ficou sob a incumbência do requerente realizar a baixa do veículo junto ao DETRAN/SP, mas o pleito teria sido impossibilitado junto a esse órgão por ausência de requisitos para tanto, notadamente do recorte do chassi e das placas de identificação veicular.

Assim dispõe o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Com efeito, o CONTRAN estabeleceu os requisitos para a efetivação da baixa no registro de veículo nas condições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com a edição da Resolução nº 661/2017, que alterou a Resolução nº 11/1998, exigindo a realização de perícia e entrega de parte do chassi e das placas para baixa do registro, sob pena de incorrer o proprietário nas penas do art. 240 do CTN.

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

b) os demais. (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

V - veículo 'frota desativada'. (Inciso acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 661 DE 28/03/2017)

§ 1º Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b:

I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

(...)

§ 4º O recolhimento da parte do chassi que contém o número VIN poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local através de procedimento realizado pelo órgão executivo de

trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 611 DE 24/05/2016).

(...)

Art. 6º. Para os casos previstos nos incisos I a III e IV, alínea b do art. 1º, desta resolução, o responsável de promover a baixa do registro de veículo terá o prazo de 15 (quinze) dias, após a constatação da sua condição através de laudo, para providenciá-la, caso contrário incorrerá nas sanções previstas pelo art. 240, do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada ao caput pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

Parágrafo único. (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 661 DE 28/03/2017:

Art. 6º-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

(...)

Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

(...).

Tais foram as bases normativas que lastrearam o indeferimento do pedido administrativo.

No caso em tela, de fato inexistia a possibilidade de se obter a baixa na forma prevista no artigo 1º da resolução acima citada, visto que o autor não dispõe dos recortes do chassi e das placas do automóvel, além de também não poder requerer a baixa com suporte no artigo 6º-B supracitado, uma vez que os requisitos perante o órgão de trânsito também não poderiam ser cumpridos. Além disso, mostra-se inviável a possibilidade de o autor apresentar um laudo fotográfico que pudesse atestar a identificação do chassi, tal como preceitua o Art. 1º, inc. V, § 4º, simplesmente porque é provável que esse ato não tenha ocorrido no momento do recolhimento do veículo carbonizado, caso contrário teria sido esse laudo já apresentado pela parte autora.

No entanto, há um B.O. acostado aos autos, em fls., 14 onde se lê que alguns itens do veículo foram de fato extraviados, inclusive expondo a qualificação e a confissão de quem o fez.

Ademais, houve trânsito em julgado do Processo nº 1002367-49.2019.8.26.0281, que resultou na condenação do ora autor ao pagamento da indenização ao antigo proprietário do veículo pela sua perda total (fls. 298/301).

Se realmente houve perda total do referido veículo em função do incêndio, fato que fora julgado procedente em ação judicial, a exigência de atendimento dos referidos requisitos pelo DETRAN/SP não soa razoável, na medida em que a sua observância se tornou absolutamente impossível à parte autora devido ao extravio das peças, o que é corroborado pelo B.O. de fls. 14.

É possível concluir, portanto, que existe verossimilhança na versão apresentada pela parte autora, motivo pelo qual não há razão para se manter vinculada à propriedade do automóvel.

Nesse sentido, já se pronunciou este E. Tribunal em situações assemelhadas:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BLOQUEIO E BAIXA PERMANENTE

NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. Automóvel carbonizado em 2012 e encaminhado para sucata sem comunicação ao órgão de trânsito. Material atualmente extraviado. Ação julgada improcedente em virtude do desatendimento do art. 126 do CTB e Resolução CONTRAN 11/98. Reforma. Impossibilidade de observância dos requisitos normativos pela circunstância dos fatos. Ausência de razoabilidade na manutenção do indeferimento face à prova dos autos e verossimilhança da versão. Precedentes. Entretanto, ônus sucumbencial a cargo da autora, face à sua desídia, que deu ensejo à causalidade do ajuizamento da demanda. Sentença reformada para julgar a ação procedente, observada a manutenção da responsabilidade da parte autora pelos débitos anteriores ao evento. Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1005320-08.2019.8.26.0597; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÃO DE FAZER VEÍCULO BLOQUEIO NO CADASTRO E BAIXA NO REGISTRO DE PROPRIEDADE ADMISSIBILIDADE. Veículo vendido como sucata sem a devida comunicação ao órgão executivo de trânsito do Estado. Bloqueio e baixa do registro de propriedade do veículo. Admissibilidade. Falta de razoabilidade na manutenção ad aeternum do registro de propriedade do veículo fabricado há quase quatro décadas. Subsistência da responsabilidade solidária pelas multas e impostos incidentes sobre o veículo. Sentença reformada. Pedido procedente, em parte. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0027837-78.2010.8.26.0196; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2015; Data de Registro: 14/05/2015)

Apelação Cível Ação de Rito Ordinário com Pedido Liminar de Tutela Antecipada Pretensão de baixa definitiva do veículo dos autos, sem a necessidade de entrega das peças constantes da Resolução Contran 11/98, nem da entrega dos documentos originais do veículo, bem como a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes Alegação de acidente em 1995, do veículo do ano de 1977, com perda total, vendido a um ferro-velho Ausência de documentação e chassi do veículo Prova documental a respeito do acidente (Boletim de Ocorrência) Impossibilidade de se reaver partes do automóvel - Sentença que julgou a ação improcedente e que deve ser reformada, apesar da regra contida nos artigos 134 e 126 do CTB e também da Resolução em questão, visando-se a completa entrega da prestação jurisdicional Princípio da razoabilidade - Provimento parcial ao apelo, para que se proceda ao bloqueio administrativo do veículo, com a retirada do nome da requerente do Cadin - Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 0008746-06.2011.8.26.0248; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2013; Data de Registro: 02/05/2013)

Ante ao exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, julgando extinto o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando ao réu que proceda à baixa definitiva no registro de propriedade do veículo FIAT PUNTO, placa EPN 7461, ano/modelo 2010, RENAVAN 00201355990. Condeno o réu em honorários advocatícios que fixo por equidade em R\$ 500,00. Isento de custas.

Ao reexame necessário, se o caso.

P.I.C.

Jundiaí, 25 de novembro de 2022.

Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA